

İki Gazete

*Bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların korunması
konusunda Avrupa Birliği Resmî Gazetesi ile Türkiye
Resmî Gazetesi'nin madde madde karşılaştırılması.*

Tür Karşılaştırmalı mevzuat analizi Atıf biçimi APA 7

Hedef okur Mevzuat işleri ve araştırma uyumu

ÖZET

Bu çalışma, 2010/63/AB sayılı Direktifi Türkiye'nin bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanlara ilişkin düzenleyici çerçevesiyle karşılaştırmaktadır: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2011 tarihli refah yönetmeliği (Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik), merkezi (HADMEK) ve yerel (HADYEK) hayvan deneyleri etik kurullarını düzenleyen 2014 tarihli yönetmelik ve 2019 tarihli sucul omurgalılar yönetmeliği. Resmî Gazete'deki özgün metinler esas alınarak okunduğunda Türk hukukunun Direktifi olağanüstü bir sadakatle iç hukuka aktardığı görülmektedir. Bu durum hem maddi standartlar (kapsam, tanımlar, 3R ilkeleri, şiddet sınıflandırması, yetkinlik) hem de kurumsal mekanizmanın büyük bölümü için geçerlidir: belirli uzmanlık alanlarından değerlendiricilerin yer aldığı zarar-yarar testi, 40 iş günlük karar süresi, teknik olmayan proje özetleri, geriye dönük değerlendirme ve kuruluşların her yıl en az üçte birini kapsayan, denetimlerin en az yarısının habersiz yapıldığı risk temelli denetim tabanı. Geriye kalan ayrıştırmalar daha dar kapsamlıdır. Proje değerlendirmesi ve proje izni, kullanıcı kurumun içindeki kurullarda birleşmektedir. Şiddetli acı istisnası, Komisyon'a bildirilen bir devlet tedbiri değil, yerel kurulun kararıdır. Kullanılan hayvanların en büyük grubunu kapsayan sucul yönetmelik, üçte birlik denetim tabanına yer vermemektedir. Teknik olmayan özetlerin yayımlanması, Bakanlığın oluşturmakla yükümlü olmadığı bir veri tabanına bağlıdır; üç ayrı hüküm ise kamuya açıklamayı sınırlamaktadır. Ayrıca rejim, Direktife kıyasla veteriner hekim merkezlidir. Her şeyden önemlisi, uyum kamuya açık kaynaklardan doğrulanamamaktadır: yayımlanmış tek denetim kaydı 2008–2015 döneminde 33 merkezi kurul denetimi göstermekte, ulusal

istatistikler ise 2020'de sona ermektedir. Çalışma, bu nedenle bir Türk tesisine ilişkin durum tespiti için hâlâ sponsor denetimi ve akreditasyon kanıtlarına dayandığını ileri sürmektedir. Mevzuat zayıf değildir; performansı gözlemlenemez.

İÇİNDEKİLER

1	Karşılaştırmanın önemi	2	Kapsam ve tanımlar
–	Tablo 1: ayrışmalar ve örtüşmeler	3	İzin ve proje değerlendirmesi
4	Şiddet sınıflandırması ve 3R	5	Personel yetkinliği
6	Denetim, yaptırım, raporlama	7	Ayrışma ve uygulamadaki sonuçları
8	Açık sorular ve gidişat		

01 Karşılaştırmanın Önemi

Türkiye'nin laboratuvar hayvanı kullanımına ilişkin çerçevesi 2010/63/AB sayılı Direktife uygun olarak kurulmuştur ve kâğıt üzerinde büyük ölçüde bu amaca ulaşmaktadır. Asıl önemli ayrışma, kuralların ne söylediğinden çok, tesis dışındaki herhangi birinin bu kurallara uyulduğunu görüp göremediğindedir. Bunun pratik sonucu, bir Türk tesisine ilişkin güvencenin kamusal düzenleyici kayıtlardan çok sponsor ve akreditasyon kanıtlarından elde edilmesidir. Bu yalnızca akademik bir mesele değildir. Bir Türk tesisinde üretilen verilerin Avrupalı ya da Amerikalı bir düzenleyici otorite tarafından çekincesiz kabul edilip edilmeyeceğini, çok uluslu bir sponsorun kendi denetimi yerine yerel etik kurul onayına güvenip güvenemeyeceğini ve bir Türk araştırmacının aldığı eğitimin sınır ötesinde geçerli olup olmadığını belirler.

2010/63/AB sayılı Direktif, 2006–2007'de tarama sürecinden geçen ve 2010'da müzakereye açılan 12. fasıl (Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası) kapsamındadır (Avrupa Komisyonu, 2007). Katılım müzakereleri 2018'den bu yana fiilen durmuş, o tarihten beri hiçbir fasıl açılmamış ya da kapatılmamıştır; buna karşın Direktifle

hukuki ve operasyonel uyum, katılım kaldırıcından çok aşağıda açıklanan ticari ve kurumsal kanallar sayesinde sürmektedir.

Daha doğrudan itici güç ticari ve kurumsaldır. Klinik öncesi çalışma yürüten ya da bu çalışmayı dışarıdan temin eden çok uluslu sponsorlar, işin nerede yapıldığından bağımsız olarak, kendi düzenleyici otoritelerinin uyguladığı standartlar karşısında savunulabilir veriler beklemektedir; bu tür sponsorlarla çalışan bir Türk tesisi, AB veya İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) eşdeğeri beklentileri iç hukuk gerektirdiği için değil, sözleşme yoluyla üstlenmektedir. Uluslararası ölçütler bu asimetriyi eşit olmayan biçimde pekiştirmektedir. AAALAC International akreditasyonu Türkiye'de mevcuttur ancak sınırlı görünmektedir: kuruluşun kendi akreditasyon rehberinde tek bir Türk kurumu, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi listelenmektedir (AAALAC International, t.y., rehber erişim tarihi 26 Ağustos 2026).

FELASA'nın eğitim ve öğretim rehberi, HADYEK tarafından verilen yetkinlik sertifikalarını FELASA fonksiyon kategorilerine bağlayan sistematik bir yol göstermemektedir; Türkiye'deki uygulama bunun yerine plansız kalmış olup Utrecht Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 2013'teki ortak kursu buna örnektir (FELASA, t.y., erişim tarihi 26 Ağustos 2026). Sonuç, mevzuattan çok belirli bir tesisin hangi sponsorlara, akreditasyon kuruluşlarına ve ihracat pazarlarına hesap verdiğiyle biçimlenen bir uyum ortamıdır. Çalışma bu argümanı 3. ile 7. bölümler arasında geliştirmektedir.

Bu alandaki en yakın önceki karşılaştırma olan Gölcü ve Aksoy'un AB ve Türk laboratuvar hayvanı mevzuatına ilişkin genel değerlendirmesi, yalnızca metinden hareketle uyumlu bir sonuca ulaşmıştır: hem refah yönetmeliğinin hem de etik kurul yönetmeliğinin bazı bölümleri Direktiften “neredeyse kelimesi kelimesine çevrilmiştir” ve Türkiye'nin kendi koşullarına ve daha geniş hukuki çerçevesine uyarlanmadıkça hayvanlara yeterli bir koruma zemini sağlamayabilir (Gölcü ve Aksoy, 2017). Söz konusu çalışma düzenlemeleri bölüm bölüm betimlemiştir. Bu çalışma ise madde bazında bir karşılaştırma, 5199 sayılı Kanunun tam bir okuması ve her Türk hükmünün Resmî Gazete'deki özgün metinle karşılaştırılmasını eklemektedir.

02 Kapsam ve Tanımlar

AB AB'nin Yaklaşımı

2010/63/AB sayılı Direktif, “hayvanların prosedürlerde kullanıldığı veya kullanılmasının amaçlandığı ya da organ veya dokularının bilimsel amaçlarla kullanılabilmesi için özel olarak yetiştirildiği” durumlarda uygulanır (2010/63/AB sayılı Direktif, md. 1(2)). Kapsamdaki hayvanlar dar, ancak yalnızca taksonomiye dayanmayan bir biçimde tanımlanmıştır: bağımsız beslenen larva formları ile normal gelişimlerinin son üçte birindeki memeli fetüsleri dâhil canlı insan dışı omurgalılar ve canlı kafadanbacaklılar (md. 1(3)). Yaklaşık 700 omurgasız türden oluşan bir sınıf olan kafadanbacaklıların kapsama alınması, Direktifin öncülünün ötesine geçen bilinçli bir genişletmedir ve AB genelinde laboratuvar hayvanı mevzuatına bütün bir omurgasız sınıfının ilk kez dâhil edilmesidir (Fiorito vd., 2015); başka hiçbir omurgasız takson için benzer bir genişletme yapılmamıştır.

Direktif kapsamını yalnızca türe göre değil, uygulanan prosedüre göre tanımlar. “Prosedür”, “bir hayvanın deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla ya da eğitim amacıyla, sonucu bilinen veya bilinmeyen, invaziv veya invaziv olmayan her türlü kullanımı olup, hayvanda iyi veteriner hekimlik uygulamasına uygun olarak yapılan bir iğne batırılmasının yol açtığına eşdeğer veya daha yüksek düzeyde acı, ızdırıp, sıkıntı veya kalıcı hasara neden olabilecek” kullanımdır (md. 3(1)). Bu, sabit bir şiddet tabanı değil, bir karşılaştırma ölçütüdür: 15. madde kapsamındaki herhangi bir şiddet sınıflandırmasından (4. bölümde ele alınmaktadır) önce, neyin hiç düzenlendiği ile neyin Direktifin tamamen dışında kaldığı arasındaki sınırı çizer.

Madde 1(5), türden bağımsız olarak altı kategoriye kapsam dışında bırakır: deneysel olmayan tarımsal uygulamalar; deneysel olmayan klinik veteriner uygulamaları; bir veteriner tıbbi ürününün pazarlama izni için yürütülen veteriner klinik çalışmaları; tanınmış hayvancılık amaçlarıyla yapılan uygulamalar; birincil amacı hayvanın tanımlanması olan uygulamalar ve yukarıdaki iğne batırma eşiğini karşılamayan her türlü uygulama (md. 1(5)(a)–(f)).

Doku elde etmek amacıyla öldürme durumu, sessiz bırakılmak yerine özel bir istisnaya düzenlenmiştir. Bir hayvanın organ veya dokularının bilimsel amaçlarla kullanılabilmesi için özel olarak yetiştirilmesi, o hayvanı 1(2). madde uyarınca Direktifin kapsamına sokar; bu da yetiştirici kuruluşlara ilişkin kuralların, bakım standartlarının ve kayıt tutma yükümlülüklerinin uygulanması anlamına gelir. Ancak öldürme eyleminin kendisi “prosedür” tanımından açıkça çıkarılmıştır (md. 3(1), son cümle). Bununla birlikte öldürme düzenlenmemiş değildir: 6. madde, hayvanların yetkili bir kuruluştaki, yetkin bir kişi tarafından, Ek IV’te belirtilen türe uygun bir yöntemle ve en az acı, ızdırıp ve sıkıntıyla

öldürülmesini gerektirir (md. 6(1)–(3)). Sonuç iki yollu bir yapıdır: doku amaçlı öldürme, bir “prosedür” olarak proje iznine ve şiddet sınıflandırmasına tabi değildir; ancak Direktifin refah ve yetkinlik şartlarından tamamen de kurtulmaz.

TR Türkiye'nin Yaklaşımı

Refah yönetmeliği (RG 13.12.2011, S. 28141) üç kanuna dayanmaktadır: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (md. 7, 8, 9, 11, 25, 31, 36 ve 43), 5199 sayılı Kanun (md. 9 ve 10) ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu. Yönetmelik, Direktife “paralel olarak” hazırlandığını belirtmektedir (madde 3). Kapsam ve tanım hükümleri 2010/63/AB sayılı Direktifi o denli yakından izlemektedir ki bağımsız bir düzenleme çabasından çok doğrudan bir aktarım olarak okunmaktadır. Madde 2(1)(c); “insan-dışı canlı omurgalıları”, bağımsız beslenen larva formlarını ve gebeliğin ilk üçte ikisini geçmiş (yani normal gelişimlerinin son üçte birinde bulunan) memeli fetüslerini canlı kafadanbacaklılarla birlikte kapsama almakta ve kafadanbacaklıların dâhil edilmesi ile gelişimsel eşik dâhil Direktifin 1(3). maddesiyle birebir örtüşmektedir. Madde 2(1)(ç), hayvanın söz konusu aşamanın ötesinde yaşamasına izin verilecekse ve o aşamaya ulaştıktan sonra bunun sonucunda acı çekmesi muhtemelse, daha erken gelişim aşamasındaki hayvanları da kapsama almaktadır; bu, Direktifin 1(4). maddesiyle aynı yapıdır. Madde 2(1)(b), yönetmeliğin hayvan öldürülene, aile yanına verilene, doğal yaşam alanına bırakılana ya da çiftçilik sistemine iade edilene kadar uygulanacağını ve acının anestezi, analjezi veya diğer yöntemlerle başarıyla giderilmesinin kullanımı kapsam dışına çıkarmayacağını öngörmekte, yine Direktifin 1(2). maddesiyle örtüşmektedir.

Tanımlar katmanı da aynı örüntüyü göstermektedir. Madde 4(s), “prosedür”ü Direktifin 3(1). maddesiyle neredeyse aynı ifadelerle tanımlamaktadır: bir hayvanın deneysel, diğer bilimsel veya eğitim amaçlı, sonucu bilinen veya bilinmeyen, invaziv veya invaziv olmayan, iyi veteriner hekimlik uygulamasına uygun iğne batırılmasının yol açtığına eşdeğer veya daha fazla acı, eziyet, sıkıntı veya kalıcı hasara neden olabilecek kullanımı. AB metninde olduğu gibi, “hayvanların yalnızca organları veya dokularını kullanmak için öldürülmesi” açıkça tanım dışında bırakılmıştır. Madde 4(r), “proje”yi belirli bir bilimsel amacı olan ve bir veya daha fazla prosedür içeren iş programı olarak tanımlamakta ve Direktifin 3(2). maddesini yansıtmaktadır. Madde 2(2)'deki istisnalar (deneysel olmayan tarımsal ve klinik veteriner uygulamaları, veteriner ürün ruhsatlandırmasına yönelik saha denemeleri, kayıtlı hayvancılık işletmelerinin yükümlülükleri, hayvan tanımlama uygulamaları ve iğne batırma eşiğinin kendisi) Direktifin 1(5)(a)–(f) maddesindeki altı kategorinin tamamına karşılık gelmektedir.

Yönetmeliğin üzerinde, 5199 sayılı Kanun kendine ait ve daha eski bir tanım katmanı içermektedir ve bu katman Direktifle o kadar düzgün örtüşmemektedir. Kanunun 3(l). maddesi “deney”i *herhangi bir* hayvanın (“herhangi bir hayvanın”) deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla “acı, eziyet, üzüntü veya uzun süreli hasara neden olacak” şekilde kullanılması olarak, 3(m). maddesi ise “deney hayvanı”nı bir deneyde kullanılan veya kullanılacak herhangi bir hayvan olarak tanımlamaktadır. Metinden Direktifin 3(1). maddesine göre üç fark çıkmaktadır: kanuni tanımın taksonomik bir sınırı yoktur (Kanun başka bir yerde yaban hayvanlarını omurgasızları da içerecek biçimde tanımlamaktadır, md. 3(h)); iğne batırma karşılaştırma ölçütü içermemektedir ve eğitim amaçlarından ya da “sonucu bilinen veya bilinmeyen” kullanımdan söz etmemektedir. Direktifle uyumlu kapsam (omurgalılar, kafadanbacaklılar, gelişimsel eşikler, iğne batırma sınırı) yalnızca yönetmelik düzeyinde mevcuttur. Pratik sonuç dar ancak gerçektir: Kanunun 9. maddesindeki kendi şartları (yalnızca bilimsel amaç, yalnızca başka seçenek bulunmadığında kullanım ve etik kurul izni) tür sınırı olmaksızın “hayvanlar” için yazılmıştır; dolayısıyla bu şartların dış sınırını kanun değil, uygulama yönetmeliği belirlemektedir.

Doku amaçlı öldürme durumu da yalnızca yönetmelikte değil, kısmen Kanunda düzenlenmiştir. Madde 8(2), tıbbi amaçlar dışında canlı bir hayvanın organ veya dokularının tamamının ya da bir kısmının çıkarılmasını veya yok edilmesini yasaklamaktadır; madde 14(1)(e), ölümü kesin olarak tespit edilmeden önce hayvanın vücuduna tedavi amacı dışında her türlü müdahaleyi yasaklamaktadır; madde 13(4) ise öldürmeden sorumlu kişi ve kuruluşları ölümün tespitinden ve leşin usulüne uygun bertarafından sorumlu tutmakta, öldürme ve ötanazi yöntemlerini bir Bakanlık yönetmeliğine bırakmaktadır. Madde 13(3), doğum, gebelik ve emzirme dönemlerinde hayvanların öldürülmesini yasaklamakta, ancak “tıbbî ve bilimsel gerekçeleri” açıkça istisna tutmaktadır. Madde 8(2), 14(1)(e) ve 13(4) kurallarının her biri hayvan başına ayrı bir idari para cezasına bağlanmıştır (sırasıyla md. 28(d), (j), (ı)); 13(4). madde için ceza, ihlal “işletmelerce” işlendiğinde hayvan başına 2.200 TL'den 5.500 TL'ye yükselmektedir. Böylece Türk sistemi, öldürmeyi “prosedür” tanımının dışında tutup yine de düzenleyen AB'nin iki yollu yapısını yeniden üretmekte ve ikinci yolun bir kısmını birincil mevzuata dayandırmaktadır.

Pratik sonuç, kapsam ve tanımların bu karşılaştırmamızın bir boşluk bulduğu alan olmadığıdır. Bir Türk tesisinin uyum durumunu değerlendiren bir işe alım yöneticisi burada belirsizlik beklememelidir: neyin düzenlenen bir hayvan, düzenlenen bir prosedür veya kapsam dışı bir uygulama sayıldığı, her iki rejimde de esasen aynı cevabı olan aynı sorudur. Rejimlerin ayrıldığı noktalar 3. bölümden itibaren ele alınmaktadır.

Türk kapsamının yapısal bir özelliğinin AB'de karşılığı yoktur. 2019'dan bu yana sucul omurgalılar ayrı bir düzenlemeye, Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğe (RG 20.04.2019, S. 30751; 23 Aralık 2022 ve 27 Nisan 2024'te değişik) aktarılmıştır. Bu yönetmelik balıkları, iki yaşamlıları ve sucul sürüngenleri (deniz memelileri hariç), yuvarlak ağızlıları ve kafadanbacaklıları kapsamakta (madde 2, 4) ve yapılan değişikliklerden bu yana Bakanlığın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kendi kuruluş izinlerini ve kendi merkezi ve yerel etik kurullarını işletmektedir (Demirel ve Uluköy, 2025, ss. 116–117). Dolayısıyla yukarıda açıklanan Direktifle uyumlu kapsam tek bir Türk yönetmeliğine değil, ikisine bölünmüştür ve kafadanbacaklıların korunmasının Türk hukukundaki yeri sucul yönetmeliktir. Bu durum uygulamada önemlidir; çünkü 2020'de Türkiye'de kullanılan en büyük hayvan grubu %37 ile balıklardır (Demirel ve Uluköy, 2025, s. 121).

Tablo 1. Ayırışmalar ve Örtüşmeler

2. bölüm tabloya satır eklememiştir: kapsam ve tanımlar (yönetmelik madde 2, madde 4), 2010/63/AB sayılı Direktifin 1(1)–(5) ve 3(1)–(2). maddelerinin neredeyse kelimesi kelimesine aktarımıdır. Bu tablonun önceki taslaklarında zarar-yarar testi, karar süresi ve denetim tabanı ayırışma olarak listelenmişti. Özgün yönetmelik metinlerinin okunması üçünün de aktarıldığını göstermiştir; bu nedenle söz konusu satırlar korunmuş ve düzeltmeyi kayda geçirmek için **ÖRTÜŞÜYOR** olarak işaretlenmiştir.

RG METNİ Refah yönetmeliği (S. 28141, 2011), etik kurul yönetmeliği (S. 28914, 2014) ve sucul yönetmeliğinin (S. 30751, 2019) Resmî Gazete'deki özgün metinleriyle, ardından konsolide metinlerle karşılaştırılmıştır: 8 Temmuz 2019'a kadarki değişiklikleriyle refah yönetmeliği, 27 Nisan 2024'e kadarki değişiklikleriyle sucul yönetmelik ve hiç değiştirilmemiş olan etik kurul yönetmeliği. **5199 KONTROL EDİLDİ** 5199 sayılı Kanunun konsolide metniyle karşılaştırılmıştır (mevzuat.gov.tr, erişim tarihi 28 Eylül 2026).

LİTERATÜR KONTROL EDİLDİ Kaynakçadaki ikincil literatüre ve HADMEK raporlarına dayanmaktadır.

#	KONU	AB 'NİN YAKLAŞIMI	TÜRKİYE 'NİN YAKLAŞIMI	UYGULAMADAKİ SONUÇ	§
1	Projeleri kim değerlendirir ve izin verir	Belirlenmiş bir yetkili makam. Görevler ancak gerekli uzmanlığa sahip ve “her türlü çıkar çatışmasından arınmış” başka kuruluşlara devredilebilir (md. 59(1)); değerlendirme tarafsız olmalıdır (md. 38(4)).	RG METNİ 5199 KONTROL EDİLDİ Kullanıcı kurumun içindeki bir kurul hem değerlendirir hem de izin verir (Kanun md. 9(4); etik kurul yönetmeliği madde 8, 15). Kurulun başkanı ve veteriner hekimi kurumun tam zamanlı çalışanı olmalıdır; tüm üyeleri rektör veya kurum yöneticisi atar. En az beş üyeden yalnızca ikisinin kurumla bağı bulunmaması gerekir (madde 8(2)–(4)). HADMEK itirazları inceler ve kurulların faaliyetini durdurabilir (madde 7, 21(2)). Sucul çalışmalar paralel SOCYEK'ler üzerinden yürür. Bunların başkanı ve sorumlu yöneticisi kurum çalışanı olmalı, tüm üyeleri rektör veya kurum yöneticisi atamalıdır ve hayvanlarla ilgili bir sivil toplum kuruluşundan gelen yalnızca bir üyenin kurumla bağı bulunmaması gerekir (sucul yönetmelik madde 31/C, 2022'de eklendi).	Projeyi onaylayan organ, projeyi yürütmek isteyen kurumun bir parçasıdır. Bağımsızlık iki sivil üyeye (sucul kurullarda bir üyeye) ve merkezi kurul gözetimine dayanır.	§3
2	Zarar-yarar değerlendirme ölçütleri	Md. 38(1)–(3): amaçlar, 3R, şiddet, zarar-yarar analizi, geriye dönük değerlendirme kararı, belirli değerlendirici uzmanlıkları. Üye Devletlerde eşit olmayan biçimde uygulanmaktadır (Hajosi ve Grimm, 2024).	ÖRTÜŞÜYOR RG METNİ Etik kurul yönetmeliğinin 15(1). maddesi, “elde edilecek yarar ile hayvanların çekeceği acı” (15(1)(f)) dâhil aynı ölçütleri saymaktadır. Madde 15(2) değerlendirici uzmanlıklarını belirtmekte, 15(3) ise şeffaf ve tarafsız bir değerlendirme öngörmektedir. Yerel yönergelerin hepsi bunu tekrarlamamaktadır: bu çalışma için okunan yönergelerden biri yarar-acı testine yer vermemektedir.	Standart Türk hukukunda yazılıdır. Her kurulun bunu uygulayıp uygulamadığı, kamuya raporlanmayan kendi yönergesine ve uygulamasına bağlıdır.	§3

#	KONU	AB 'NİN YAKLAŞIMI	TÜRKİYE 'NİN YAKLAŞIMI	UYGULAMADAKİ SONUÇ	§
3	Karar süresi	40 iş günü; bir defaya mahsus 15 iş günü uzatılabilir (md. 41).	ÖRTÜŞÜYOR RG METNİ Aynıdır: değerlendirme dâhil 40 iş günü; gerekçe gösterilerek bir defaya mahsus en fazla 15 iş günü uzatılabilir (etik kurul yönetmeliği madde 8(8) (ğ)). İzin, 40(3). maddede olduğu gibi en fazla beş yıl geçerlidir (8(8)(e)).	Başvuru sahiplerinin kâğıt üzerinde uygulanabilir bir süresi vardır. Bu süreye uyulup uyulmadığı raporlanmamaktadır.	§3
4	Şiddetli/giderilemeyen acı istisnası	Yasaktır (md. 15(2)); ancak bir Üye Devlet "geçici tedbir" kabul edip Komisyon'a ve diğer Üye Devletlere bildirirse istisna mümkündür (md. 55(3)–(4)).	RG METNİ Herhangi bir yerel etik kurul, bilimsel gerekçeyle vaka bazında izin verebilir (refah yönetmeliği madde 22(3); sucul yönetmelik madde 20(2), değişikliklerle değişmemiştir). Bu tür projeler geriye dönük değerlendirmeye tabidir (etik kurul yönetmeliği madde 17(2)). Herhangi bir bildirim mekanizması yoktur.	AB'de uluslararası düzeyde görünür bir devlet kararı olan konu, Türkiye'de yerel bir kurulun takdirindedir.	§4
5	Personel: kim yönetebilir, öldürebilir ve gözetebilir	Kanıtlanmış eğitimle yetkinlik (md. 23, Ek V). Öldürme "yetkin bir kişi" tarafından (md. 6). Görevlendirilmiş bir veteriner hekim veya "uygun niteliklere sahip bir uzman" (md. 25).	RG METNİ Eğitim konusunda daha gevşektir: 1 Ocak 2013'ten itibaren sorumlu yöneticinin iki yıllık deneyimi, bu deneyim yoksa Ek-10 eğitimi olmalıdır (madde 32(4)). Sucul yönetmelik, üniversitelerdeki doktora derecesi sahiplerini eğitim şartından muaf tutar (madde 29(2)). Meslek konusunda daha katıdır: sorumlu yönetici veteriner hekim olmalıdır (madde 4(ş)) ve öldürme veteriner hekim tarafından veya onun gözetiminde yapılır (madde 30(1)(b)). Deneyler sorumlu veteriner hekimin gözetiminde yürütülür (etik kurul yönetmeliği madde 10(g)).	Müfredat (Ek-10) Ek V ile örtüşür; ancak yetkinlik, bu müfredatı tamamlamaktan çok mesleki statüye ve deneyime dayanır. FELASA kategorilerine aktarılabilirlik kendiliğinden sağlanmaz.	§5

#	KONU	AB 'NİN YAKLAŞIMI	TÜRKİYE 'NİN YAKLAŞIMI	UYGULAMADAKİ SONUÇ	§
6	Denetim tabanı	Risk temelli; kullanıcıların her yıl en az üçte biri; primat tesisleri her yıl; “uygun bir oranı” habersiz (md. 34).	ÖRTÜŞÜYÖR RG METNİ Refah yönetmeliği bununla örtüşür ve denetimlerin en az %50'sinin habersiz yapılmasını öngörür (madde 37). Ancak sucul yönetmelik üçte birlik tabana yer vermez (madde 32; 2022 ve 2024 değişiklikleriyle değişmemiştir). Yayımlanmış tek sayı HADMEK'in kendi sayısıdır: 2008–2015 döneminde 33 merkezi kurul denetimi (HADMEK, 2015).	Taban, kullanılan en büyük grup olan sucul hayvanlar dışında hukuken mevcuttur. Bu tabana uyulup uyulmadığı kamuya açık kaynaklardan kontrol edilemez.	§6
7	Yaptırım yapısı	“Etkili, orantılı ve caydırıcı”; Komisyon'a bildirilir (md. 60).	RG METNİ 5199 KONTROL EDİLDİ Sabit tarifeli iki kanuni yol. Refah ihlalleri 5996 sayılı Kanunun 36. maddesine tabidir (refah yönetmeliği madde 39). Temel tutarlar düşüktür: hayvanların refah ihtiyaçlarının karşılanmaması için hayvan başına 100 TL, kayıt tutulmaması için 1.000 TL, izinsiz faaliyet için 5.000 TL ve faaliyetten men. İznin iptali ve el koyma da uygulanır. Etik kurul yönetmeliği ihlalleri ve izinsiz deneyler 5199 sayılı Kanunun 28. maddesine tabidir: hayvan başına 1.200 veya 4.500 TL (2021 esas tutarı); tekrarda ve veteriner hekim veya bakım personeli için artırılır. Yalnızca idari niteliktedir.	Yaptırımlar hayvan sayısı ve tekrara göre artar, tesis büyüklüğüne göre hiçbir zaman artmaz. Uluslararası bağlantılı bir tesis için akreditasyonu kaybetmekten daha zayıf bir caydırıcıdır.	§6

#	KONU	AB 'NİN YAKLAŞIMI	TÜRKİYE 'NİN YAKLAŞIMI	UYGULAMADAKİ SONUÇ	§
8	Raporlama ve şeffaflık	(AB) 2019/1010 sayılı Tüzük sonrasında: özetler altı ay içinde açık bir AB veri tabanında yayımlanır (md. 43); yıllık istatistikler bir veri tabanında yayımlanır (md. 54(2)) (Busquet, 2020).	RG METNİ LİTERATÜR KONTROL EDİLDİ Her başvuruda özet zorunludur (etik kurul yönetmeliği madde 8(8)(d), 16). Ancak özetler yalnızca “Bakanlıkça bir veri tabanı oluşturulması hâlinde” yayımlanır (16(4)) ve böyle bir veri tabanı bulunamamıştır. Refah yönetmeliği, sorumlu kişinin izni olmaksızın prosedürler hakkında kamuya açıklama yapılmasını yasaklar (madde 34(1)); sucul yönetmelik bunu tekrarlar (madde 30) ve kurul yazışmaları gizlidir (etik kurul yönetmeliği madde 22(1)). HADMEK yıllık istatistik yayımlamakla yükümlüdür (madde 7(1)(h)); raporları 2020’de sona ermektedir (HADMEK, 2021).	Uygulamada proje düzeyinde şeffaflık yoktur ve metin de buna karşı eğilimlidir. Toplu sayılar kamuya açıktır ancak gecikmelidir ve HADMEK bunları güvenilir olarak nitelendirmektedir.	§6

03 İzin ve Proje Değerlendirmesi

AB AB'nin Yaklaşımı

2010/63/AB sayılı Direktif, kuruluş iznini proje izninden ayırır ve her ikisini de her Üye Devletin belirlemek zorunda olduğu bir “yetkili makam”ın sorumluluğuna bırakır; Üye Devletler, proje izninin kendisi dâhil belirli görevleri başka kuruluşlara devretme konusunda takdir yetkisine sahiptir (md. 59). Ancak bu devirle birlikte değerlendirmenin özü devredilmez: 36. madde, olumlu bir proje değerlendirmesi olmaksızın hiçbir projenin yürütülemeyeceğini öngörür; 38. madde ise bu değerlendirmenin neyi tartması gerektiğini belirler: projenin amaçları, içerdiği prosedürlerin şiddeti ve esas olarak, “hayvanlara acı, ızdırap ve sıkıntı biçiminde verilen zararın, etik değerlendirmeler dikkate alınarak, beklenen sonuçla haklı kılınıp kılınmadığını” ölçen bir zarar-yarar analizi (md. 38(2)(d)). Madde 38(3) ayrıca değerlendirmenin kullanım alanındaki bilimsel uzmanlığa, deney tasarımı, ilgili türün veteriner bakımına ve hayvan yetiştiriciliğine dayanmasını gerektirir.

Kararın kendisi süreye bağlıdır: 41. madde, başvuru sahiplerine eksiksiz bir başvurudan itibaren 40 iş günü içinde bildirim yapılmasını, projenin karmaşıklığı veya çok disiplinli niteliği bunu haklı kıldığında bu sürenin bir defaya mahsus en fazla 15 iş günü uzatılabilmesini öngörür.

Bu karara katkı sunan, ancak yapısal olarak ondan ayrı olan organ, her yetiştirici, tedarikçi ve kullanıcı kuruluşun 26. madde uyarınca kurmak zorunda olduğu hayvan refahı organıdır. Bu organ asgari olarak hayvan refahı ve bakımından sorumlu kişi veya kişilerden ve kullanıcılarda bir bilimsel üyeden oluşur; kuruluşun görevlendirilmiş veteriner hekimi de katkı sunar. 27. maddedeki görevleri istisari niteliktedir: personele refah, hayvan temini ve 3R uygulaması konularında rehberlik. Bu organ proje izni vermez; kuruluşun kendi uygulamasını ve dolaylı olarak 38. madde değerlendirmesini yapan organın erişebildiği bilgileri besler.

TR

Türkiye'nin Yaklaşımı

Refah yönetmeliğinde kuruluş ruhsatlandırması iki aşamada yürür. Valilik, Komisyonun yeri incelemesinin ardından bir yıllık kuruluş izni verir; Komisyon, il veteriner kontrol enstitüsünden iki uzman veteriner hekim ile il veya ilçe müdürlüğünden bir veteriner hekimden oluşur. Ardından Bakanlığın Genel Müdürlüğü, ikinci bir yerinde incelemeden sonra on yıllık çalışma izni verir (madde 4(k), 11–12). İzinli bir kullanıcı kuruluş dışında gerçekleştirilecek prosedürler doğrudan izin gerektirir. Proje yöneticisi proje özeti, hayvanların sayısı ve türleri ile yer bilgisiyle başvurur (madde 19). İzinli bir kuruluşun içinde ise yerel etik kurul, vaka bazında kullanılan bir dizi yetkiye sahiptir. Uzun süreli ve giderilemeyen şiddetli acı içeren prosedürlere (madde 22(3)), tekrar kullanıma (madde 23(2)) ve bilimsel gerekçeyle Ek-6 türlerinin izinsiz kaynaklardan temin edilmesine (madde 14(3)) izin verebilir. İlgili bakanlığın izniyle, doğadan yakalanmış hayvanların kullanılması yasağına istisna getirebilir (madde 17(2)). Madde 26(5) uyarınca yerine koyma ve azaltma ilkelerini, yetiştirme, bakım ve barındırma dışında da iyileştirme ilkesini uygular.

Yapısal olarak AB'nin 26. maddedeki hayvan refahı organının Türkiye'deki en yakın karşılığı, her üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşun kurmak zorunda olduğu hayvan refahı birimidir (madde 8). Birimin oluşumu AB modelini yansıtır: refah ve bakımdan sorumlu en az bir veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri veya veteriner sağlık teknisyeni ve kullanıcı kuruluşlarda aynı zamanda yerel etik kurul üyesi olan bir üye daha; toplamda en fazla üç kişi (madde 8(2)). Görevleri (madde 9), 27. maddeyle aynı

düzeyde istişari niteliktedir: personele refah, 3R uygulaması ve proje sonuçlarının hayvanlar üzerindeki etkilerinin izlenmesi konularında rehberlik.

HADYEK'in kendi hukuki dayanağı refah yönetmeliğinin bir üst düzeyinde, birincil mevzuattadır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun (2004) 9. maddesi, hayvan deneyi yapan kurumların bunu ancak "kendi bünyelerinde kurulmuş ve kurulacak etik kurullar yoluyla" yapabileceğini öngörür. Aynı madde, bu kurulların oluşumunu ve çalışma usulünü Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak bir Bakanlık yönetmeliğine bırakır (5199 sayılı Kanun, md. 9(4)–(5)). Söz konusu düzenleme Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliktir (RG 15.02.2014, S. 28914). Kanunun 9. ve 17. maddelerine dayanılarak ve Direktife "paralel olarak" çıkarılmış (madde 3) ve aynı adı taşıyan 2006 tarihli yönetmeliğin (RG 06.07.2006, S. 26220) yerini almıştır (madde 23). Doğrudan okunduğunda bu yönetmelik, bu çalışmanın önceki taslaklarının açık bıraktığı soruları yanıtlamaktadır ve verdiği yanıtların neredeyse tamamı Direktifle örtüşmektedir.

HADMEK 21 üyeden oluşur: üst düzey Bakanlık yetkilileri; tarım ve sağlık bakanlıkları ile veteriner ve tıp fakültelerinden üçer deneyimli temsilci; tabip ve veteriner hekim birlikleri ile TÜBİTAK'tan birer temsilci ve hayvan koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşundan bir üye. Üçer ayda bir, üçte iki toplantı yeter sayısı ile toplanır (madde 6). Görevleri; etik ilkeleri belirlemek, yerel yönergeleri onaylamak ve askıya almak, yerel kurulları ve hizmet verdikleri laboratuvarları denetlemek, itirazları incelemek, eğitim kurallarını belirlemek, sertifika denkliğine karar vermek ve yıllık istatistikleri toplayıp yayımlamaktır (madde 7). Bir HADYEK ancak kurumun Bakanlıktan izinli bir hayvan ünitesi bulunması hâlinde kurulabilir ve hem HADYEK hem de hayvan refahı birimi olmadan hiçbir deney yapılamaz (madde 8(1)). Asgari üye yapısı beş unsurdan oluşur. Bir yıllık deneyime ve kullanım sertifikasına sahip tam zamanlı bir veteriner hekim ile hayvan kullanan birimlerin bir temsilcisi bulunmalıdır. Bunları iki bağımsız üye izler: çıkar çatışması olmayan ve hayvan araştırması yapmayan bir vatandaş ile kurumla bağı olmayan bir sivil toplum kuruluşu üyesi. En az bir üyenin bir yıllık in vivo deneyimle birlikte doktora veya tıpta uzmanlık derecesine sahip olması gerekir. Kurul 5 ile 21 arasında üyeden oluşur; başkanı ve veteriner hekimi tam zamanlı çalışan olmalıdır ve tüm üyeleri rektör veya kurum yöneticisi atar (madde 8(2)–(4)). Kurul en az ayda bir, üçte iki toplantı yeter sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar verir; üyeler kendi başvurularının görüşülmesine katılmaz (madde 8(8)(a)–(b), (h)).

Değerlendirmenin kendisi Direktifi yakından izler. Projeler sekiz ölçüte göre değerlendirilir (madde 15(1)):

- bilimsel, eğitsel veya yasal gerekçe;
- hayvan kullanımının gerekçesi;
- insancıl ve çevreye duyarlı tasarım;
- beklenen bilimsel ve eğitsel yarar;
- 3R ilkelerine uygunluk;
- şiddet sınıflandırması;
- “elde edilecek yarar ile hayvanların çekeceği acı”;
- öldürme, anestezi, tekrar kullanım ve barındırmanın mevzuata uygunluğu ve geriye dönük değerlendirmenin gerekip gerekmediği.

Bu, zarar-yarar analizi dâhil 38(1)–(2). maddenin karşılığıdır. Değerlendiriciler 3R, deney tasarımı, uygulamalı hayvan deneyleri, yaban hayatı çalışmaları veya hayvan bakımı alanlarındaki uzmanlıklarına göre seçilir (madde 15(2)) ve değerlendirme, 38(3)–(4). maddede olduğu gibi şeffaf ve tarafsız olmalıdır (madde 15(3)). Kurul, değerlendirme dâhil başvurudan itibaren 40 iş günü içinde dört karar türünden biriyle karar verir. Proje karmaşık veya çok disiplinli ise, süre dolmadan gerekçe göstererek bu süreyi bir defaya mahsus en fazla 15 iş günü uzatabilir (madde 8(8)(ğ)). Bu, 41. maddenin neredeyse kelimesi kelimesine karşılığıdır. İzinler, 40(3). maddede olduğu gibi en fazla beş yıl geçerlidir (madde 8(8)(e)). Başvuru formu günlük dille yazılmış teknik olmayan bir özet, şiddet düzeyi, 3R'nin nasıl uygulandığı ve insancıl öldürme yöntemini içermelidir (madde 8(8)(d)). Özet, 43. maddenin içerik ve anonimlik kurallarını karşılamalıdır (madde 16(1)–(3)). Primat veya şiddetli prosedür kullanan projeler için geriye dönük değerlendirme, 39(2). maddede olduğu gibi zorunludur (madde 17(2)). Birkaç faaliyet onaydan muaftır: klinik tanı ve tedavi, ölü hayvan veya doku üzerinde çalışma, süt sağımı ve dışkı veya sürüntü örneği alınması (madde 8(8)(k)).

Bu örtüşmeye karşın iki ayrışma varlığını sürdürmektedir. Birincisi bağımsızlıktır. AB'de izin, bir yetkili makamın işlemidir. Kamu makamı dışındaki kuruluşlar bu görevleri ancak “her türlü çıkar çatışmasından arınmış” olmaları hâlinde üstlenebilir (Direktif md. 59(1)(b)). Türkiye'de ise kullanıcı kurumun içindeki bir kurul hem değerlendirir hem de izin verir. Kurulun başkanı ve veteriner hekimi o kurumun çalışanıdır ve tüm üyeleri kurum yöneticisi atar. Asgari beş üyeden yalnızca ikisinin kurumla bağı bulunmaması gerekir. Madde 15(3) tarafsızlık gerektirir; ancak yapı, kararı projenin yürütülmesini isteyen

kurumun içine yerleştirmektedir. Dış denetim araçları, HADMEK'in itiraz üzerine yaptığı inceleme ve bir kurulun faaliyetini durdurma yetkisidir (madde 7(1)(f), 21(2)).

İkincisi, yönetmelik ile her kurulun kendisi için yazdığı ve HADMEK'in onaylaması gereken yönergeler arasındaki kaymadır (madde 7(1)(b), 8(8)(c)). Bu çalışma için üç yönerge okunmuştur. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün (2014) yönergesi, 40 iş günlük süre ve yarar-acı ölçütü dâhil yönetmeliği yeniden üretmektedir. İstanbul Medipol Üniversitesi'ninki ise bunu yapmamaktadır. Başvuruların “en geç iki toplantıda” karara bağlanacağını belirtmekte ve yönetmeliğin üçte iki öngördüğü yerde salt çoğunluk toplantı yeter sayısı öngörmektedir. Çalışma ilkeleri listesinde yarar-acı testine de yer verilmemektedir. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın 2021'de HADMEK tarafından onaylanan yönergesi yalnızca taranmış görüntü olarak elde edilebilmiş ve ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Üç yönergelik bir örneklem sistem hakkında hiçbir şey kanıtlamaz. Ancak yönetmeliğin standartlarının, HADMEK onayından sonra bile, her kurulun kendi kurallarına değişmeden ulaşmadığını göstermektedir.

Sucul araştırmalar paralel bir sistem üzerinden yürür. 2019 tarihli sucul omurgalıları yönetmeliği başlangıçta yerel etik kurulun yetkilerini refah yönetmeliğinden aynen almıştı. Daha sonraki değişiklikler, kurallarını onaylayan ve 2023'te çalışmaya başlayan kendi merkezi kurulları (SOCMEK) altında ayrı sucul kurullar (SOCYEK) oluşturmuştur. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü beş yıllık çalışma izni verir ve bir SOCYEK bir projeyi en fazla üç yıl için onaylayabilir (Demirel ve Uluköy, 2025, ss. 116–119). Konsolide metin bu kurulların nasıl oluşturulduğunu göstermektedir. 2022 değişikliğinden (RG 23.12.2022, S. 32052) bu yana her izinli sucul tesiste beş ila on bir üyeli bir SOCYEK bulunmalıdır; SOCYEK bulunmayan yerlerde sucul deney yapılamaz. Başkan ve sorumlu yönetici kurum çalışanı olmalıdır ve tüm üyeleri rektör veya kurum yöneticisi atar. Hayvanlarla ilgili bir sivil toplum kuruluşundan gelen yalnızca bir üyenin kurumla bağı bulunmaması gerekir (madde 31/C). Bir HADYEK için bu sayı ikidir. 2024'te yeniden yapılandırılan SOCMEK'e (RG 27.04.2024, S. 32529) Bakanlıktan bir yetkili başkanlık eder ve SOCMEK sucul hayvan kullanımına ilişkin yıllık ulusal istatistikleri toplayıp yayımlamakla yükümlüdür (madde 31/A, 31/B(1)(h)). Aynı yazarlar, damızlıklardan yumurta ve sperm sağımı gibi hangi faaliyetlerin onay gerektiren bir “prosedür” sayıldığı konusunda tekrarlanan bir belirsizlik bulunduğunu aktarmaktadır (s. 122).

5199 sayılı Kanunun 9. maddesi ayrıca maddi ölçütleri doğrudan kanun düzeyinde ortaya koymaktadır. Hayvanlar bilimsel olmayan teşhis, tedavi veya deneylerde kullanılamaz (md. 9(1)). Deneyler hayvanları koruyucu biçimde yapılmalı, hayvanlar uygun şekilde bakılıp

barındırılmalıdır (md. 9(2)). Kullanıma yalnızca “başkaca bir seçenek olmaması halinde” izin verilir (md. 9(3)); bu, uygulama yönetmeliğinde değil birincil mevzuatta yer alan bir yerine koyma ilkesidir (4. bölümde ele alınmaktadır). Bunlar eşik koşullardır; değerlendirme yöntemi 2014 tarihli yönetmelikte yer alır. Kanun ayrıca deney hayvanlarının üretimini, barındırılmasını ve bakımını, kuruluşların tescilini, personel niteliklerini, kayıtları ve izin verilen türleri bir Bakanlık yönetmeliğine bırakmaktadır (md. 9(6)). Refah yönetmeliği, 5996 sayılı Kanundaki ana dayanağının yanı sıra bu yetkiyi de uygulamaktadır. Kanundaki “Bakanlık” Tarım ve Orman Bakanlığıdır (md. 3(o)). 2018'den bu yana bu tek bakanlık, iki yönetmeliğin başlangıçta tarım bakanlığı (refah) ile orman ve su işleri bakanlığı (etik kurullar) arasında paylaştırdığı yetkileri elinde bulundurmaktadır. Kanun düzeyindeki bir denetim aracı bu yapının dışında kalır: deney hayvanlarının ithalatı ve ihracatı Bakanlık iznine tabidir (md. 10(7)). Direktifte bunun karşılığı yoktur; Direktif sınır ötesi hareketleri AB hayvan sağlığı mevzuatına bırakmaktadır.

AB ölçütünün kendisi de 38. maddenin ifadesinin düşündürdüğünden daha az tek biçimlidir. Ülkeler arası bir çalışma Fransa, Almanya, Finlandiya, Danimarka ve İsveç'in iç hukuka aktarım sırasında zarar-yarar şartını farklı biçimde ifade ettiğini tespit etmiştir. Örneğin Danimarka bir projenin “yararlılığından” söz etmekte ve etik değerlendirmelere yer vermemekte, Finlandiya ise sonuç unsurunu çıkarmaktadır. Analizin nasıl yapılacağına ilişkin ulusal rehberler yalnızca Fransa, Hollanda, İsviçre ve Birleşik Krallık'ta ve Brüksel için bir bölgesel belgede bulunmaktadır (Hajosi ve Grimm, 2024, ss. 6–9, 19–20). Bu noktada Türkiye'nin metni Direktifin ifadesine bazı Üye Devletlerinkinden daha yakındır. Hiçbir kaydın göstermediği şey ise testin uygulamada nasıl işletildiğidir; Türkiye için bu konuda hiç veri bulunmamaktadır.

04 Şiddet Sınıflandırması ve 3R: Bağlayıcı mı, Temenni mi?

Metin düzeyinde iki rejim neredeyse aynıdır. Direktifin 4(1)–(3). maddesi yerine koyma, azaltma ve iyileştirmeyi Üye Devletler için bağlayıcı yükümlülükler olarak düzenler; yönetmeliğin 26. maddesi aynı üçlü yapıyı yansıtır ve Kanunun 9. maddesi bunlardan ikisini birincil mevzuat düzeyinde bağımsız olarak ifade eder: “başkaca bir seçenek olmaması halinde” kullanım biçimindeki yerine koyma (md. 9(3)) ve deneylerin koruyucu biçimde yapılması, hayvanların uygun şekilde bakılıp barındırılmasına ilişkin genel, iyileştirme türünde bir yükümlülük (md. 9(2)). Azaltmanın kanuni bir dayanağı yoktur;

yalnızca yönetmelikte yer alır. Bu, Direktifin kendi 3R ilkesinde bulunmayan bir konumlandırma (4. madde AB'nin ikincil hukukunda yer alır ve ulusal uygulama kurallarına aktarılır). Şiddet sınıflandırması da aynı örtüşmeyi gösterir: Direktifin 15. maddesi her prosedürün Ek VIII ölçütleri kullanılarak vaka bazında düzelmez, hafif, orta veya şiddetli olarak sınıflandırılmasını gerektirir; 22. madde de Ek VIII'in kategori tanımlarını, değerlendirme faktörlerini ve örneklerini yeniden üreten Ek-8 ölçütleriyle aynı dört kademeli sınıflandırmayı (düzelmez/hafif/orta/şiddetli) gerektirir; sucul yönetmeliğin Ek-3'ü de aynısını yapar. Yöntem seçimi ve anestezi yükümlülükleri (madde 20–21) Direktifin 13–14. maddelerini benzer yakınlıkta izler.

Bu örtüşmeye karşın gerçek bir ayrışma varlığını sürdürmektedir ve bu ayrışma tanımsal değil kurumsaldır. Direktifin 15(2). maddesi uzun süreli ve giderilemeyen şiddetli acı içeren prosedürleri kesin olarak yasaklar; istisna, bir Üye Devletin 55(3). maddedeki koruma hükmüne başvurmasını gerektirir: devletin kabul etmesi ve Avrupa Komisyonu ile diğer tüm Üye Devletlere derhâl bildirmesi gereken bir “geçici tedbir”. Refah yönetmeliğinin 22(3). maddesi aynı istisnaya izin verir; ancak bu yetkiyi, bilimsel gerekçeyle vaka bazında kullanılmak üzere *her bir yerel etik kurula* tanır. Sucul yönetmelik bunu tekrarlar. Yerel kurul veya sorumlu yönetici de böyle bir prosedürü reddedebilir (madde 22(2)). Etik kurul yönetmeliği iki güvence ekler: kurul, şiddetli ve uzun süreli prosedürlere izin vermeden önce yararı hayvanların çekeceği acıyla tartmalıdır (madde 10(m)) ve şiddetli prosedür içeren her proje geriye dönük değerlendirmeye tabidir (madde 17(2)). Türk metnlerinin içermediği şey, ulusal bir makama herhangi bir bildirimdir. AB bu kararı uluslararası görünürlük gerektirecek kadar önemli sayar; Türkiye ise onu yerel bir kurulun sonradan incelenen takdir yetkisi olarak görür.

Bu özgül ayrışmanın ötesinde dürüst sonuç, kanun metninin bu katmanda iki rejimi birbirinden ayırmadığıdır: her ikisi de kâğıt üzerinde bağlayıcıdır. “Bağlayıcı”nın ne anlama geldiği de tartışmalıdır. Grimm ve Dusseldorp, 3R'nin norm teorisi anlamında ilkeler, yani içeriklerinin mümkün olan en yüksek düzeyde gerçekleştirilmesini emreden ve Direktifin tam yerine koyma hedefiyle (10 numaralı gerekçe) ölçülen buyruklar olduğunu ileri sürer. Bu şekilde okunduğunda, ilk tasarım üzerinde kademeli iyileştirmeden fazlasını gerektirirler (Grimm ve Dusseldorp, 2025, ss. 557–560). Hiçbir rejimin metni, değerlendirme organlarının hangi okumayı uygulaması gerektiğini söylemez. Sınıflandırma ve 3R yükümlülüklerinin karşılaştırılabilir bir titizlikle *uygulanıp uygulanmadığı* bir mevzuat yazımı değil, yaptırım kapasitesi sorusudur ve ilgili kanıtlarla birlikte 6. bölümde ele alınmaktadır.

05 Personel Yetkinliđi: 23. Madde ve Türk Hukukundaki Karşılıđı

2. ve 4. bölümlerdeki örtüşme örüntüsü burada da tekrarlanmaktadır. Direktifin 23. maddesi, dört işlevden herhangi birini yerine getirmeden önce yeterli öğrenim ve eğitim alınmasını gerektirir: prosedür uygulamak, prosedür ve proje tasarlamak, hayvanlara bakmak ve hayvanları öldürmek; tasarlayanlar ayrıca ilgili disiplinde eğitim almış ve türe özgü bilgiye sahip olmalıdır; diğer üç işlevdeki personel ise yetkinliğini gösterene kadar gözetim altında çalışır (md. 23(1)–(2)). Madde 32, bu dört işlevli yapıyı (prosedür uygulamak, prosedür/proje tasarlamak, hayvanlara bakmak, hayvanları öldürmek) tasarlayanlara özgü kurallar ve yetkinliğe ulaşılana kadar gözetim kuralıyla birlikte aynen yeniden üretmektedir (madde 32(2)–(3)). 23(3). madde Üye Devletlerin Ek V'e dayanan asgari eğitim şartlarını yayımlamasını gerektirir; madde 32(4) ise eğitim içeriğinin dayanağı olarak Ek-10'a atıf yapar. Ek-10, ulusal mevzuat ve etikten insancıl son noktalara, 3R'ye ve proje tasarımına kadar Direktifin Ek V'ini birebir karşılayan 11 asgari eğitim unsuru sayar. Sucul yönetmeliğın Ek-4'ü aynı listeyi tekrarlar (refah yönetmeliđi Ek-10; sucul yönetmelik Ek-4). Dolayısıyla Türk eğitim müfredatı kâğıt üzerinde Direktifle örtüşmektedir. Farklı olan, bu eğitimi kimin alması gerektiđi (aşağıda) ve kimin sertifikalandırdıđıdır.

Bu noktadan sonra Türk rejimi 23. maddeden birbirine zıt iki yönde ayrılır. Eğitim konusunda daha gevşektir. 1 Ocak 2013'ten itibaren sorumlu yöneticinin deney hayvanlarıyla en az iki yıl çalışmış olması gerekir. Bu deneyime sahip olmayan bir yönetici ile prosedür uygulayan herkes bunun yerine Ek-10 eğitimini tamamlamalı ve bu eğitimde başarılı olmalıdır (madde 32(4)). Bu çalışmanın önceki bir taslağı bu hükmü 2013 öncesinde kazanılmış deneyime yönelik bir kazanılmış hak hükmü olarak yanlış okumuştı. Metin aslında deneyim kuralını 2013'ten itibaren öngörmektedir. Her iki durumda da yöneticiler için deneyim Ek-10 kursunun yerine geçebilmektedir. 23. maddede böyle bir ikame yoktur. Sucul yönetmelik daha da ileri gider. İki yıllık deneyim veya Ek-4 eğitimi yöneticiliğe yeterlidir; doktora derecesine sahip üniversite yöneticileri ve araştırmacıları ise hiç eğitim almak zorunda değildir (madde 29(2)).

Meslek konusunda ise daha katıdır. Refah yönetmeliđi sorumlu yöneticiyi veteriner hekim olarak tanımlar (madde 4(ş)) ve hayvanlar veteriner hekim tarafından veya onun

gözetiminde öldürölür (madde 30(1)(b)). Etik kurul yönetmeliğine göre canlı hayvanlar üzerindeki deneyler sorumlu veteriner hekimin gözetiminde yürütölür (madde 10(g)) ve çiftlik hayvanlarıyla çalışan her araştırma ekibinde bir veteriner hekim bulunmalıdır (madde 18(c)). Her HADYEK'te de tam zamanlı bir veteriner hekim bulunmalıdır (madde 8(2)(a)). Direktif yalnızca öldürmenin “yetkin bir kiři” tarafından yapılmasını ister (md. 6(2)). Görevlendirilmiş bir veteriner hekim yerine “uygun niteliklere sahip bir uzman”a izin verir (md. 25); bazı veteriner hekim yorumcular bu seçeneğin kaldırılmasını istemektedir (Kiraga ve Dzikowski, 2023, s. 8). Sucul yönetmelik bu örüntüyü bozar: sorumlu yöneticileri veteriner hekimlerin yanı sıra su ürünleri veya balıkçılık mühendisleri, biyologlar, zoologlar veya hidrobiyologlar da olabilir (Demirel ve Uluköy, 2025, s. 118).

Sertifikalandırma merkezî değildir. Araştırmada hayvanlarla çalışan herkesin kullanım sertifikası bulunmalıdır ve kurul, personeline sertifika bulunmayan bir projeyi onaylayamaz (etik kurul yönetmeliği madde 18(b)–(d)). Her HADYEK kendi kurslarını düzenler; %80 devam ve 100 üzerinden 70 başarı notu aranır. Sertifika kurul başkanı ile rektör veya kurum yöneticisi tarafından imzalanır (madde 18(a), (ğ)–(i)). HADMEK kurs içeriğini belirler ve başka yerlerden alınmış sertifikaları değerlendirir; lisans düzeyindeki eğitimin denk olup olmadığına ise HADYEK karar verir (madde 18(f), (l)–(m)). Böylece yetkinlik kurum kurum sertifikalandırılmaktadır; bu da FELASA kategorilerine sistematik bir eşleştirmenin neden bulunmadığını açıklamaya yardımcı olur (1. bölüm). Kurs içeriği ilk olarak 2007 tarihli bir bakanlık genelgesiyle (Genelge 2007/11) belirlenmiştir. Genelge, hayvan bakıcıları için A1'i (31 saat), teknisyenler için A2'yi ve araştırmacılar için B'yi (her biri 40 saat teorik ve 40 saat uygulamalı) tanımlamıştır (HADMEK, 2015). HADMEK 2017'de genelgenin Direktife göre güncellenmediğini kabul etmiş ve revizyona başlamıştır (HADMEK, 2017). Yerini alan Genelge 2019/3 yürürlüktedir: HADMEK'in 2026 tarihli sertifika kursları listesi bu genelgeye dayanılarak yayımlanmıştır (HADMEK, 2026). Bu çalışmada Genelge 2019/3'ün kendisi okunmamıştır.

Bu rejimin dayanağı Kanundur. Madde 9(6), “çalışan personelin nitelikleri”ni Bakanlık yönetmeliğine bırakır. Personelin statüsünün yaptırım sonuçları vardır: 28. madde, fail veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni veya hayvanların bakımı ya da korunmasıyla görevli bir kiři olduğunda idari para cezasını iki katına çıkarır. Madde 7(1), hiçbir kayıt öngörmeksizin, hayvanlara yapılacak tıbbi ve cerrahi müdahalelerin “sadece veteriner hekimler tarafından yapılır” olduğunu öngörür ve 28(c). madde ihlallere hayvan başına idari para cezası bağlar. Yönetmeliklerin veteriner hekim merkezli örüntüsü bu kuralla uyumludur. Ancak hiçbir, veteriner hekim olmayan araştırmacıların onaylı bir projede

veteriner hekim gözetiminde cerrahi prosedür uygulayıp uygulayamayacağını söylememektedir. Bu soru 8. bölüme taşınmaktadır.

06 Denetim, Yaptırım ve Raporlama Yükümlülükleri

Bu çalışmanın önceki taslakları yaptırım boşluğunu burada, metinde konumlandırmıştı. Yönetmeliklerin doğrudan okunması bu tespiti değiştirmektedir. Uluslararası düzeyde denetim sistemleri büyük farklılık gösterir ve her zaman etkili biçimde uygulandıkları kabul edilmez; yaptırımlar ise para cezasından hapis cezasına, yetkinin veya akreditasyonun geri alınmasına kadar uzanır (Bayne vd., 2010, s. 111). Direktifin 34. maddesi kullanıcıların her yıl en az üçte birinin risk temelli denetimini, primat tesislerinin her yıl denetlenmesini ve denetimlerin “uygun bir oranının” habersiz yapılmasını gerektirir. Refah yönetmeliği bunu aynen alır ve habersiz ziyaretler konusunda daha ileri gider. Bakanlık, enstitüleri veya il müdürlükleri, Direktifin dört ölçütünü kullanan bir risk analizine göre düzenli denetim yapmalıdır. Her yıl kuruluşların en az üçte birine ve her yıl primat tesislerine ulaşmalı, tüm denetimlerin en az yarısı habersiz yapılmalıdır; kayıtlar beş yıl saklanır (madde 37). Etik kurul yönetmeliği tüm hükümlerini, HADMEK'in görüşü doğrultusunda, önceden haber verilerek veya verilmeksizin Bakanlık denetimine tabi kılar (madde 20). HADMEK'e de kurulları ve hizmet verdikleri laboratuvarları denetleme konusunda kendi yetkisini tanır (madde 7(1)(c)–(d)). 5199 sayılı Kanun kanuni dayanağı sağlar. Madde 17(1) denetim yetkisini, “mahallin en büyük mülkî amiri”ne devredilebilir biçimde Bakanlığa verir; 25. madde ise bu makama idari para cezası verme yetkisi tanır.

İki boşluk varlığını sürdürmektedir. Sucul yönetmelik risk analizini ve %50 habersiz denetim kuralını korumakta, ancak yıllık üçte birlik tabana yer vermemektedir (madde 32); 2022 ve 2024 değişiklikleri bu maddeyi değiştirmemiştir. 2020'de kullanılan tüm hayvanların %37'si balıktır. Ayrıca tabana herhangi bir yerde uyulup uyulmadığına dair kamuya açık bir kayıt yoktur. Bu araştırmada 37. madde kapsamındaki Bakanlık denetimlerine ilişkin herhangi bir sayı bulunamamıştır. Yayımlanmış tek sayı HADMEK'in kendi sayısidir. HADMEK 2008–2015 döneminde 33 denetim listelemektedir: 2008'de 1, 2009'da 22, 2010 ve 2011'de ikişer, 2012'de hiç, 2013'te 1, 2014'te hiç ve 2015'te 5 (HADMEK, 2015). Bunlar, Bakanlığın 37. maddedeki görevinden ayrı bir yol olan merkezi kurul denetimleridir ve 37. maddenin ihlal edildiğinin kanıtı değildir. Ancak gözlemlenebilir tek veri bunlardır. Yaklaşık 90 aktif yerel kurul karşısında bu sayılar, bir döngüden çok ara sıra yapılan merkezi bir incelemeyi göstermektedir.

Yaptırımlar, her ikisi de sabit tarifeli iki kanuni yol üzerinden işler. Direktifin 60. maddesi yaptırımların “etkili, orantılı ve caydırıcı” olmasını gerektirir; bu, Üye Devletlerin uyguladığı ve Komisyon'a bildirdiği, ihlale ve ihlal edene göre ölçeklenmek üzere bilinçli olarak açık bırakılmış nitel bir standarttır. Refah yönetmeliğinin ihlalleri 5996 sayılı Kanun uyarınca yaptırıma bağlanır. İzinsiz faaliyet, kayıt tutmama, hayvanların refah ihtiyaçlarını karşılamama, nakil kurallarını ihlal ve hayvanları tanımlamama, 5996 sayılı Kanunun 36(1). maddesinin (e), (f), (g) veya (i) bentlerindeki cezalara tabidir. Bunlar faaliyetin durdurulması, iznin iptali ve el koyma ile birlikte uygulanır (refah yönetmeliği madde 39; sucul yönetmelik madde 34). 5996 sayılı Kanunun 36. maddesindeki temel tutarlar düşüktür. Hayvanların refah, barınma veya beslenme ihtiyaçlarının karşılanmaması hayvan başına 100 TL'dir (md. 36(1)(g)). Onaysız faaliyet 5.000 TL ve faaliyetten men, kayıt tutmama ise 1.000 TL'dir (md. 36(1)(i)). Hayvanların tanımlanmaması veya kayıt altına alınmaması hayvan başına 50 TL ve işletme başına 200 TL'dir (md. 36(1)(e)).

Yalnızca 36(1)(f) bendindeki nakil belgesi cezaları yakın zamanda, Haziran 2026'da 7584 sayılı Kanunla çoğu tür için araç başına 26.360 TL'ye yükseltilmiştir. Türk idari para cezaları her yıl yeniden değerlendirir; bu nedenle güncel tutarlar bu temel rakamlardan yüksektir, ancak bu çalışma güncel tutarları doğrulamamıştır. Her iki kanunda da bir araştırma tesisindeki refah ihlali, bir kurumun bütçesini zorlamayacak bir düzeyde hayvan başına fiyatlandırılmıştır. Etik kurul yönetmeliğinin ihlalleri ve izinsiz deneyler 5199 sayılı Kanuna tabidir (etik kurul yönetmeliği madde 21(1)). Yönetmelik 28(1)(f). maddeye atıf yapmaktadır; güncel metinde 9. maddeye ilişkin cezalar 28(e). bentte yer almakta, (f) bendi ise 10. maddeyle ilgilidir; bu, görünüşe göre 2021'deki bent harflerinin yeniden düzenlenmesinden geriye kalmış bir atıftır. HADMEK, kurallara uymayan bir HADYEK'in faaliyetini önce bir ay, sonra altı ay süreyle durdurabilir ve ardından yönergesini iptal edebilir (madde 21(2)). 5199 sayılı Kanunun 28(e). maddesi, 9. maddeye “ve buna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklere” uyulmaması için ayrıntılandırılmış, hayvan başına bir idari para cezası öngörür; bu da refah yönetmeliğinin kendisinin ihlallerini cezanın kapsamına sokar: genel uyumsuzluk için hayvan başına 1.200 TL, izinsiz deney yapılması için hayvan başına 4.500 TL (2021'de değiştirilmiş temel tutarlar; Türk idari para cezaları genellikle kanunla her yıl yeniden değerlendirir, dolayısıyla güncel tutar neredeyse kesin olarak daha yüksektir, ancak bu çalışma güncel rakamı doğrulamamıştır). Bu tarifenin iki özelliği, tam rakamdan daha önemlidir. Birincisi, caydırıcılık açısından yanlış eksende ölçeklenmektedir. Kanun artırım hükümleri içermektedir: ceza hayvan sayısıyla çarpılır; fail veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni veya hayvan bakımıyla görevli bir kişi ise iki katına çıkarılır (md. 28, sondan bir önceki fıkra); tekrarında bir kat, daha sonraki tekrarında üç kat artırılır (md. 30). Madde 24, Kanunun koruyucu hükümlerini ihlal eden

herkes için parasal olmayan bir yaptırım, yani hayvan besleme yasağı ve el koyma öngörür. Bunların hiçbirisi ihlal edenin kaynaklarını dikkate almaz; bu nedenle küçük bir akademik laboratuvar ile çok uluslu sponsorlu klinik öncesi çalışma yürüten bir tesis aynı tarifeye tabidir. İkincisi, tarife yalnızca idari niteliktedir. Cezai ve hapis cezası öngören yaptırımlar getiren 5199 sayılı Kanunun 28/A maddesi; nesli tehlike altındaki bir hayvanın öldürülmesini veya bir türün soyunun yok edilmesini, bir ev hayvanının veya evcil hayvanın kasten öldürülmesini veya işkenceye maruz bırakılmasını, hayvanlara cinsel saldırıyı ve hayvan dövüştürmeyi kapsar. Suçlarından hiçbirisi deneysel kullanım etrafında kurgulanmamıştır ve bu madde uyarınca kovuşturma, Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğünün yazılı başvurusunu gerektirir. Dolayısıyla deney hayvanlarına ilişkin ihlaller, olağan okumayla suç değil kabahat olarak kalmaktadır. Bir yorum sınırı açık kalmaktadır: 28/A(2). maddede bilimsel kullanıma yönelik bir istisna yoktur ve özel olarak yetiştirilmiş bir laboratuvar hayvanının hiçbir zaman “evcil hayvan” (3(e). maddede insanlar tarafından “evcilleştirilmiş ve eğitilmiş” hayvan olarak tanımlanmıştır) sayılıp sayılamayacağı ele alınmamıştır. “Eğitilmiş” unsuru, laboratuvar türlerinin çoğu için bunu olası kılmamaktadır.

Bir başka yaptırım boşluğu yalnızca Kanunda görünmektedir. Deney hayvanlarının ithalat ve ihracat izninin (md. 10(7)) karşılığında bir idari para cezası yoktur: 28(f). madde 10. maddenin birinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkralarını yaptırıma bağlamakta, ancak yedinci fıkrayı bağlamamaktadır.

Bölüm başlığının üçüncü unsuru olan raporlama konusunda Direktif kamuya dönük şeffaflık gerektirir ve (AB) 2019/1010 sayılı Tüzük bunu güçlendirmiştir. 2021'den bu yana teknik olmayan proje özetleri, açık erişimli ve aranabilir bir AB veri tabanında yayımlanmak üzere izinden itibaren altı ay içinde Komisyon'a iletilmektedir. İstatistikler artık elektronik olarak sunulmakta ve her yıl bir veri tabanında yayımlanmaktadır; eski 57. madde raporu ise yürürlükten kaldırılmıştır (Busquet, 2020, ss. 168–169). AB rakamları bile eksiktir: her yıl sayılan yaklaşık 10 milyon hayvanın yanı sıra Direktif kapsamına giren yaklaşık 8 milyon hayvan ana sayıya dâhil edilmemiştir (Busquet, 2020, s. 167).

Türkiye'de bunların çoğu kâğıt üzerinde mevcuttur. Kuruluşlar her ocak ayında standart formlarla yıllık kayıtlarını il müdürlüğüne sunmak zorundadır (refah yönetmeliği madde 34(2)). HADYEK'ler istatistiklerini ve yıllık raporlarını HADMEK'e gönderir (etik kurul yönetmeliği madde 9(1)(g)); HADMEK de yıllık ulusal istatistikleri toplayıp yayımlamakla yükümlüdür (madde 7(1)(h)). Her başvuruda teknik olmayan özet zorunludur ve bu özet Direktifin içerik ve anonimlik kurallarına uymalıdır (madde 8(8)(d), 16(1)–(3)). Ancak özetler yalnızca “Bakanlıkça bir veri tabanı oluşturulması hâlinde”

yayımlanır (madde 16(4)) ve böyle bir veri tabanı bulunamamıştır. HADMEK istatistiklerini çok yıllık raporlarla yayımlamıştır: 2010–2014 (2015'te yayımlanan), 2015–2016 (2017), 2017 (2018) ve 2018–2020 (2021). Daha önceki, yayımlanmamış bir merkezi kurul raporu 2008'de 148.957 hayvan saymıştır (İzmirli vd., 2010). 2010–2014 raporu 2015'ten itibaren yıllık rapor yayımlanacağını taahhüt etmiştir; ancak 2020 sonrasındaki herhangi bir yılı kapsayan rapor bulunamamıştır (HADMEK, 2015).

YIL	KULLANILAN HAYVAN	BUNUN BALIK OLANI
2010	270.307	55.275
2011	201.606	50.035
2012	173.152	54.039
2013	167.634	30.226
2014	213.366	45.894
2015	386.745	216.418
2016	451.914	249.213
2017	265.109	132.498
2018	236.297	68.057
2019	213.641	76.377
2020	209.212	77.435

Tablo 2. Türkiye'de bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanlar, 2010–2020, HADMEK'in raporladığı şekliyle (HADMEK, 2015, 2017, 2018, 2021). Rakamlar raporlardaki grafiklerden okunmuştur.

Serinin iki özelliği eğilimden daha önemlidir. Birincisi, dalgalanmaları balıklar belirlemektedir: 2015–2016 zirvesi neredeyse tamamen balıklardan kaynaklanmaktadır. İkincisi, HADMEK'in kendisi verilerin AB verileriyle karşılaştırılabilir olmadığı konusunda uyarmıştır. Veteriner klinik araştırmalar deneysel sayıldığı için balık, kanatlı ve çiftlik hayvanlarının fazla raporlandığını ve yerel kurulların istatistik tablolarını doldurmak için eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. 2011'de Türkiye'deki kullanımın %14,1'i hastalık teşhisi altında kaydedilmiştir; bu oran AB'de %1,6'dır (HADMEK, 2015).

Türkiye'de eksik olan, uygulamada proje düzeyinde şeffaflıktır ve metin de buna karşı eğilimlidir. Refah yönetmeliği, prosedürlerden sorumlu kişinin izni olmaksızın bu

prosedürler hakkında kamuya herhangi bir açıklama yapılmasını yasaklamakta ve açıklamayı Bakanlığa bırakmaktadır (madde 34(1)). Sucul yönetmelik bu kuralı tekrarlar (madde 30). Etik kurul yönetmeliği yerel kurulların yazışmalarını gizli tutarken (madde 22(1)) kamuoyunun projeler hakkında “objektif bilgi”lendirilmesini de öngörmektedir (madde 22(3)). Proje düzeyinde raporlama kamuya doğru dışarıya değil, devlete doğru içeriye akmaktadır (Tablo 1, satır 8).

Bu, 1. bölümde açılan döngüyü kapatmaktadır. İhlal edenin kaynaklarına göre hiçbir zaman ölçeklenmeyen sabit ceza tarifeleri, uluslararası bağlantılı bir tesis için AAALAC akreditasyonunun veya bir sponsor sözleşmesinin kaybından daha zayıf bir caydırıcıdır. Denetim veya incelemeye ilişkin kamuya açık kanıtın azlığı nedeniyle dışarıdakiler herhangi bir yaptırımın ne sıklıkla uygulandığını bilememektedir. Bu bağlamda güvencenin kanuni rejimden değil, akreditasyon ve sponsor denetiminden gelmesinin nedeni budur.

07 Türk Hukukunun Ayırıştığı Noktalar ve Uygulamadaki Sonuçları

Türk yönetmeliklerini Direktifle madde madde karşılaştıran bir okur, yalnızca maddi standartlar bakımından değil, sadık bir aktarımla karşılaşacaktır. 2014 tarihli etik kurul yönetmeliği Direktifin proje değerlendirme ölçütlerini, değerlendirici uzmanlıklarını, karar süresini, beş yıllık izin sınırını, teknik olmayan özetleri ve geriye dönük değerlendirmeyi yeniden üretmektedir. Refah yönetmeliği ise denetim tabanını yeniden üretmekte ve habersiz denetim oranını yükseltmektedir. Bu çalışmanın Kanuna ve ikincil kaynaklara dayanan önceki taslakları, ayırışmayı tam da bu kurumsal kurallarda konumlandırmıştı. Birincil metinler bu tespiti desteklememektedir.

Her biri daha dar kapsamlı altı ayırışma varlığını sürdürmektedir:

1. **Bağımsızlık.** Değerlendirme ve izin, kullanıcı kurumun içinde yer alan, çalışanlarından birinin başkanlık ettiği ve üyelerini kurum yöneticisinin atadığı bir kurulda birleşmektedir. Direktif ise bir yetkili makam veya çıkar çatışmasından arınmış, belirlenmiş bir kuruluş öngörmektedir.
2. **Şiddetli acı istisnası,** bildirilen bir devlet tedbiri değil, yerel bir kurulun takdiridir.
3. **Sucul denetim.** Sucul rejim, kullanılan en büyük hayvan grubu için üçte birlik denetim tabanına yer vermemektedir ve kurullarında kurumdan bağımsız yalnızca bir üye bulunması yeterlidir.

4. **Şeffaflık.** Metin şeffaflığa karşı eğilimlidir: özetler Bakanlığın oluşturmak zorunda olmadığı bir veri tabanına bağlıdır ve üç hüküm açıklamayı sınırlamaktadır.
5. **Personel.** Rejim Direktife kıyasla daha veteriner hekim merkezlidir ve sorumlu yöneticiler için deneyimin eğitimin yerine geçmesine izin vermektedir.
6. **Yaptırımlar,** ihlal edene göre ölçeklenmeyen, iki kanuni yol üzerindeki sabit tarifelerdir.

Daha büyük ayrışma gözlemsel niteliktedir. Direktifin zinciri yalnızca yazılı değildir, aynı zamanda raporlanır: açık proje özetleri, yıllık istatistikler, beş yılda bir uygulama raporları ve ulusal denetimlerin Komisyon tarafından kontrolü (md. 35, 43, 54). Türkiye'nin zinciri neredeyse aynı sözcüklerle yazılmıştır; ancak performansı kamusal alanda çok az iz bırakmaktadır. 37. madde kapsamında denetim sayıları ve özet veri tabanı yoktur. Ulusal istatistikler 2020'de sona ermektedir ve HADMEK'in kendisi bunların karşılaştırılmasına karşı uyarmaktadır. Yönergeler yönetmeliğin standartlarını her zaman taşımamaktadır. Bir işe alım yöneticisi veya uyum sorumlusu için sonuç, "mevzuat zayıftır" tespitinden daha keskindir: mevzuat büyük ölçüde yeterlidir, ancak uygulanması dışarıdan kontrol edilemez. Bu nedenle bir Türk tesisine ilişkin durum tespiti hâlâ tesise özgü kanıtlara ulaşmak zorundadır: HADYEK'in kendi yönergesi ve toplantı tutanakları, tesisin elindeki denetim raporları, AAALAC statüsü ve sponsor denetim geçmişi. Kamusal kayıtlar bunları sağlamayacaktır.

08 Açık Sorular ve Gidişat

Bu revizyonda çalışmanın atıf yaptığı her Türk yönetmeliği Resmî Gazete'deki özgün metinlerle karşılaştırılmıştır: refah yönetmeliği (RG 13.12.2011, S. 28141), etik kurul yönetmeliği (RG 15.02.2014, S. 28914) ve sucul yönetmelik (RG 20.04.2019, S. 30751). Ardından bu yönetmelikler konsolide metinlerle karşılaştırılmıştır. Refah yönetmeliği iki kez değiştirilmiştir. İlk değişiklik (RG 03.04.2012, S. 28253) aile yanına verme ve personel bildirimlerini kapsamaktadır (madde 28, 29, 33). İkinci değişiklik (RG 08.07.2019, S. 30825) izin başvurularını il müdürlüklerine taşımakta ve il müdürlüklerine kullanıcı kuruluş dışındaki prosedürlere en fazla üç yıl süreyle izin verme yetkisi tanımaktadır (madde 11, 12, 19, 38). Hiçbiri bu çalışmanın dayandığı hükümleri (madde 22, 32, 34, 37) değiştirmemektedir. Sucul yönetmeliğin 2022 ve 2024 değişiklikleri SOCMEK/SOCYEK sistemini eklemekte, ancak 20, 29, 30 ve 32. maddeleri değiştirmemektedir. Etik kurul yönetmeliği değiştirilmemiştir; Lexpera yalnızca özgün metnini listelemektedir. İki sınırlılık

kalmaktadır. Birincisi, Resmî Gazete arşivinden ayrıca elde edilen ekler önceki bir soruyu çözmektedir: Ek-10 (eğitim) ve Ek-8 (şiddet), Direktifin Ek V ve Ek VIII'ini izlemektedir. Açık kalan, Genelge 2019/3 uyarınca verilen sertifikaların ekler tarafından ele alınmayan FELASA fonksiyon kategorilerine nasıl karşılık geldiğidir. İkincisi, her iki ceza tarifesinin (5199 sayılı Kanunun 28. maddesi ve 5996 sayılı Kanunun 36. maddesi) yeniden değerlendirilmiş güncel tutarları doğrulanmamıştır; çalışma temel tutarları vermektedir.

Çalışmanın argümanı artık uygulamaya dayanmaktadır ve araştırma boşluğu da buradadır. Bu çalışma için HADYЕК'lerin nasıl işlediğini inceleyen hiçbir çalışma bulunamamıştır: onay oranları, 40 günlük süreye göre sonuçlanma süreleri, şiddetli acı istisnasının ne sıklıkla kullanıldığı veya 37. madde kapsamında kaç Bakanlık denetimi yapıldığı. Betimleyici ve hukuki değerlendirmeler mevcuttur (ör. Gölcü ve Aksoy, 2017; Uludağ, 2019; Demirel ve Uluköy, 2025), ancak ampirik katman incelenmemiştir. Burada okunan üç yönerge, uygulanabilir bir ilk çalışmaya işaret etmektedir: kurumların sıklıkla yayımladığı HADYЕК yönergelerinin 2014 tarihli yönetmelikle sistematik olarak karşılaştırılması.

5199 sayılı Kanunun tam metin okuması, yalnızca uygulamanın veya içtihadın çözebileceği iki yorum sorusu eklemektedir. Birincisi, tıbbi ve cerrahi müdahalelerin yalnızca veteriner hekimlerce yapılabileceğine ilişkin kuralın (md. 7(1)) onaylı bir projede cerrahi prosedürleri kimin uygulayabileceğini sınırlayıp sınırlamadığıdır; bu, Direktifin 23. maddesinden ters yönde, yani daha gevşek değil daha katı yönde önemli bir ayrışma olacaktır. İkincisi, deney hayvanlarına ilişkin herhangi bir davranışın, bilimsel kullanım istisnası içermeyen 28/A maddesindeki suçlar kapsamına girip giremeyeceğidir. Bir Türk tesisine ilişkin durum tespiti incelemesi, tesisin HADYЕК'inin ve hukuk danışmanının her iki hükmü nasıl okuduğunu sormalıdır.

Gidişata ilişkin soruyu yanıtlamak ilk bakışta görüldüğünden daha güçtür. Katılım müzakereleri 2018'den bu yana durmuştur; ancak müzakerelerin daha aktif olduğu 2011–2014 dönemine tarihlenen refah yönetmeliği, kafadanbacaklıların dâhil edilmesi ve iğne batırma eşikleri gibi AB tarafındaki yakın tarihli ayrıntılar dâhil, bu çalışmanın kontrol edebildiği neredeyse her katmanda Direktifle metin düzeyinde yakın bir uyum içindedir. Bunun katılım siyasetinden bağımsız süregelen teknik bir uyumu mu, yoksa müzakerelerin durduğu anda donmuş ve o zamandan beri yeniden ele alınmamış bir doruk noktasını mı yansıttığı doğrulanmamıştır: Direktif 2014'ten bu yana değiştirilmiştir (örneğin 2024'te Ek IV'teki öldürme yöntemleri güncellenmiştir) ve Türkiye'nin uygulama metninin bu tür değişiklikleri izleyip izlemediği bu araştırmanın çözemediği güncel bir sorudur. Uluslararası

hukuk kanalı daha da zayıftır: Türkiye, Avrupa Konseyi'nin Deneysel Amaçlarla Kullanılan Omurgalı Hayvanlara İlişkin ETS No. 123 sayılı Sözleşmesini 1986'da imzalamıştır, ancak Sözleşme Türkiye bakımından yürürlüğe girmemiştir (Akben, 2023). Uyum, antlaşma yükümlülüğü yoluyla değil, AB hukukunu model alan iç düzenlemeler yoluyla gerçekleşmiştir. Bu düzenlemeler de donmuş değildir: sucul yönetmelik (2019) ile 2022 ve 2024 değişiklikleri ve 2019 tarihli eğitim genelgesi, katılım müzakereleri durduktan sonra da çerçevenin revize edilmeye devam ettiğini göstermektedir. Uzun vadeli uyum yatırımı değerlendiren bir tesis için mevcut metinden çok bu belirsizlik, daha belirleyici bilinmeyen olabilir.

Kaynakça

2010/63/AB sayılı Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korunmasına İlişkin 22 Eylül 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi. (2010). *Avrupa Birliği Resmî Gazetesi*, L 276, 33–79.

AAALAC International. (t.y.). *Directory of accredited organizations*. 26 Ağustos 2026 tarihinde aaalac.org/accreditation/directory adresinden erişildi.

(AB) 2019/1010 sayılı Çevreyle İlgili Mevzuat Alanındaki Raporlama Yükümlülüklerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin 5 Haziran 2019 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü. (2019). *Avrupa Birliği Resmî Gazetesi*, L 170, 115–127.

Akben, D. (2023). Alman hukukunda ve Türk hukukunda hayvanların korunmasının karşılaştırılması. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 25(2), 1047–1102. <https://doi.org/10.33717/deuhfd.1375617>

Avrupa Komisyonu, Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü. (2007). *Screening report Turkey: Chapter 12 – Food safety, veterinary and phytosanitary policy*. enlargement.ec.europa.eu

Bayne, K., Morris, T. H. ve France, M. P. (2010). Legislation and oversight of the conduct of research using animals: A global overview. R. Hubrecht ve J. Kirkwood (Ed.), *The UFAW handbook on the care and management of laboratory and other research animals* (8. bs., ss. 107–123) içinde. Wiley-Blackwell.

Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik. (2019). T.C. Resmî Gazete, 20 Nisan 2019, S. 30751; 23 Aralık 2022 tarihli ve 32052 sayılı ile 27

Nisan 2024 tarihli ve 32529 sayılı Resmî Gazete'lerde deęişik. Konsolide metin: mevzuat.gov.tr, erişim tarihi 28 Eylül 2026.

Busquet, F. (2020). New European Union statistics on laboratory animal use – what really counts! *ALTEX*, 37(2), 167–186. <https://doi.org/10.14573/altex.2003241>

Demirel, B. ve Uluköy, G. (2025). Hayvan refahı bakış açısı ile bilimsel çalışmalarda sucul omurgalı canlıların kullanımının mevzuat açısından incelenmesi. *Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research*, 8(2), 105–127. <https://doi.org/10.63039/medfar.1818317>

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik. (2011). T.C. Resmî Gazete, 13 Aralık 2011, S. 28141; 3 Nisan 2012 tarihli ve 28253 sayılı ile 8 Temmuz 2019 tarihli ve 30825 sayılı Resmî Gazete'lerde deęişik. Konsolide metin: Lexpera, erişim tarihi 28 Eylül 2026.

FELASA. (t.y.). *Education & training*. 26 Ağustos 2026 tarihinde felasa.eu/education-training adresinden erişildi.

Fiorito, G., Affuso, A., Basil, J. vd. (2015). Guidelines for the care and welfare of cephalopods in research – A consensus based on an initiative by CephRes, FELASA and the Boyd Group. *Laboratory Animals*, 49(2 Ek), 1–90. <https://doi.org/10.1177/0023677215580006>

Gölcü, B. M. ve Aksoy, A. (2017). Avrupa Birliği ve Türkiye'de deney hayvanları mevzuatına genel bir bakış. *Türkiye Klinikleri Journal of Laboratory Animals*, 1(1), 56–62. <https://doi.org/10.5336/jlabanim.2016-52876>

Grimm, H. ve Dusseldorp, M. (2025). The (re)turn of the 3Rs: An inquiry into the normative nature of Russell and Burch's principles of humane experimental technique. *Laboratory Animals*, 59(5), 556–569. <https://doi.org/10.1177/00236772251326352>

Hajosi, D. ve Grimm, H. (2024). Mission impossible accomplished? A European cross-national comparative study on the integration of the harm-benefit analysis into law and policy documents. *PLOS ONE*, 19(2), e0297375. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297375>

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik. (2014). T.C. Resmî Gazete, 15 Şubat 2014, S. 28914. (Aynı adı taşıyan ve 6 Temmuz 2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin yerini almıştır.) Eylül 2026 itibarıyla deęiştirilmemiştir (Lexpera, erişim tarihi 28 Eylül 2026).

Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu [HADMEK]. (2015). *2010–2014 yılları deney hayvanı kullanımı faaliyet raporu*. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.

Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu [HADMEK]. (2017). *2015–2016 yılları Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu faaliyet raporu*. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.

Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu [HADMEK]. (2018). *2017 yılı hayvan deneyleri istatistik raporu*. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.

Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu [HADMEK]. (2021). *2018–2020 yılları Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu faaliyet raporu*. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.

Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu [HADMEK]. (2026, 25 Eylül). *2026 yılı deney hayvanı kullanım sertifikası eğitim programları listesi*. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. hadmek.tarimorman.gov.tr

Hayvanları Koruma Kanunu, Kanun No. 5199 (2004). T.C. Resmî Gazete, 1 Temmuz 2004, S. 25509; 5728 (2008), 5996 (2010), 7332 (2021) ve 7527 (2024) sayılı Kanunlarla değişik. Konsolide metne 28 Eylül 2026 tarihinde mevzuat.gov.tr adresinden erişildi.

İstanbul Medipol Üniversitesi. (t.y.). *Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu yönergesi*.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa. (2021). *Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (İÜC-HADYEK) yönergesi*. HADMEK tarafından 2021'de onaylanmıştır.

Taranmış kopya; ayrıntılı olarak incelenmemiştir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. (2014). *İYTE Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu yönergesi*.

İzmirli, S., Aldavood, S. J., Yasar, A. ve Phillips, C. J. C. (2010). Introducing ethical evaluation of the use of animals in experiments in the Near East. *Alternatives to Laboratory Animals*, 38(4), 331–336. <https://doi.org/10.1177/026119291003800410>

Kiraga, Ł. ve Dzikowski, A. (2023). Ethical concerns of the veterinarian in relation to experimental animals and in vivo research. *Animals*, 13(15), 2476. <https://doi.org/10.3390/ani13152476>

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. (t.y.). *Chapter 12: Food safety, veterinary and phytosanitary policy*. ab.gov.tr

Uludağ, Ö. (2019). Hayvan deneyi çalışmalarında etik kuralların tarihçesi ve önemi. *Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 5(1), 1401–1413. <https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.482098>

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Kanun No. 5996 (2010). T.C. Resmî Gazete, 13 Haziran 2010, S. 27610; 7584 sayılı Kanun (2026) dâhil değişik. Konsolide metne 28 Eylül 2026 tarihinde mevzuat.gov.tr adresinden erişildi.

İki Gazete – karşılaştırmalı mevzuat analizi

İnceleme taslağı · 5199 sayılı Kanun ve üç yönetmelik birincil metinlerle karşılaştırılmıştır · yönetmelikler konsolide metinlerle karşılaştırılmıştır · güncel ceza tutarları açık bir soru olarak kalmaktadır (§8)